

עין משפט
גד מצוה

יב א ממי פ"ז מהלכות מעשר ה' א סמג עשין קלה:
יג ב ממי פ"ז מהלכות אשות הלכה א סמג עשין מח טו"ע"ע אה"ע סיומן לא סעיף ח:

מוסף תוספות

א. הלוקח יין מבין הכותים בע"ש ושכח להפריש, ולא ששכח עד שקידש היום דא"כ אפי' לקרות לו שם אסור אלא ששכח עד בין השמשות איירי דאסור להפריש. מוס' סוכה ג: ד"ה שני לוגין.
ב. ושוטה. מוס' ה"ל"ש.
ג. ושוטה. מוס' ה"ל"ש.
ד. דכל המתלקט מברר דבריו בפירוש. מוס' סוכה ג: ד"ה דברי ר"מ.
ה. משום דאין ברירה אע"פ שמבדיר בדבריו כשאומר איוו שארצה אגרש בו. מוס' שם.
ו. וא"א להיות נט א לא אמרי' יש ברירה כמו שפירש"י הכא וכו'. מוס' ה"ל"ש.
ז. ולעולם לא יתברר דמה ששתה הוא חולין. מוס' ה"ל"ש.
ח. [ב]ההיא דסלע דמעי"ש. מוס' ה"ל"ש.
ט. אבל לר' יהודה ליכא לתרוצי הכי דהא מוקמינן ל' לקמן בפ' מי שאחזו באומר מצת שאני בעולם, כלומר שעה אחת קודם מיתתו יהא גט אם ימות, וא"א להיות שיהא גט באותה שעה אם לא מוכח ברירה, ובשעה שהגט חל דהיינו באותה שעה שלפני מיתה אין הדבר ברור אם יחיה אם ימות. מוס' ה"ל"ש.
י. מוס' ה"ל"ש לקמן ע: ד"ה כאומר מעת שאני. י. אלא גבי מלי דעבר לחוד. מוס' סוכה ג: ד"ה ר"י.
יא. ומכר הוא דאמר רחמנא ליהדר ביובל וירושו ומתנה לא. מוס' שם.

כה:

ומיחל. פי' בקונטרס מחלל בדבורא בעלמא על המעות ושותה צלל הפרשה ואין גראה דדוקא גבי דמאי קמני בהך משנה בסיפא ומחלל על המעות לפי שקצב לו מקום דקמני התם מעשר שני בצפוניו או דדרומו דהוי כמו הפרשה דבע"ש בהש"מ איירי כדאמרנ' בתוספתא (דמאי פ"ח)[[][ⓘ]

י' (דקמני וקדש עליו היום) ולכך בדמאי יכול לקצוב לו מקום דספק חשכה מעשרים את הדמאי אבל בכומים הוי ודאי ולכך לא קמני גבי כומים מעשר שני בצפוניו או דדרומו ולא קמני נמי ומחלל על המעות דקמני גבי דמאי אלא מיחל^ב פי' מתחיל^ג או כמו שפי' ר"ת דמיחל כמו מיהל צה"ל פירוש מערב צמים ומוחג כמו סבאך מהול צמים (ישעיה ח) ואחר שבת יפרישו מעשר ראשון ושני דקמני בתוספתא עשרה הצאים אחריהם תשעה הצאים אחריהם דכיון שאינו יכול לקצוב לו מקום אם היה שותה צלל הפרשה הוה שותה טבל למפרע: **דְּבָרֵי ר"מ**, משמע

דאית ליה לר' מאיר ברירה ולרבי יהודה נמי קאמר רצא במסקנא דאית ליה ברירה והכא אסר משום דחייש לבקיעת הנוד ואילו בפרק יש בכור (בסויות דף מח.) גבי נתנו עד שלא חלקו מוקי רצא דר"מ ורבי יהודה כרצ אסי דאמר האחין שחלקו מחלה יורשין ומתלה לקוחות אלמא מספקא להו ויש לחלק בין הכא שמבצר דבריו ומתנה בפירוש ואומר שאני עמיד להפריש להדיא דלחין שחלקו שאינו מבצר כלום ובמרוצה (ב"ק דף סט:) דפריך דרבי יוחנן אדר' יוחנן דבהדיא דכל המתלקט אית ליה ברירה וגבי אחין שחלקו שמעינן דלית ליה ברירה וחוזר בו הש"ס מתוך קושיא זו הוה מצי לחלק כדפירשנו^ד אלא דניחא ליה למימר לעולם כל הנלקט דקמני

במתני' וניחא ליה למימר לעולם לא תיפוך ועוד דאי הוה משני הכי אכתי הוה קשיא ליה איך דרבי יוחנן דאמר לעיל אף אחרון אינו פוסל^ה ולעיל ודאי כי מנריך מרי מייל דרבי יוחנן הוה מצי למימר דמהדיא דלקוחות הן לא הוה שמעינן דאף אחרון אינו פוסל מטעם דפרישתי ובהא טעמא מיתרצה נמי שמואל אדשמואל דבפרק מי שאחזו (לקמן דף עה:) אמתין שמואל בגיטא דשכיב מרע אס^ו ממי יהא גט אס לא ממי לא יהא גט ולכי מיית הוי גיטא אלמא סבר דיש ברירה ובסוף ביצה (דף לו:) גבי שנים שלקחו חבית ובהמה בשותפות אמר שמואל דחבית נמי אסורה: **רַבִּי יְהוּדָה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין**. משמע דרבי יוסי לית ליה ברירה וכן בפרק בכל מערבין (שחיזין דף לו:) גבי מעשר שני שיש לי בצמי יהא מחולל על סלע שחעלה צידי מן הכיס דא"י יוסי לא חילל וקשה דתנן צמי שאחזו (לקמן דף עג.) גבי מה היה צאופן הימים רבי יוסי אומר מגורשת ואינה מגורשת ולכי מיית הוי גיטא^ז אלמא יש ברירה כדדייק בסמוך ולמאן דמחלק בין תולה בדעת עצמו לתולה בדעת אחרים ניחא אצל למאן דלא מחלק קשיא וי"ל דהתם בגיטין עומד הדבר להחזכר בזדאי צהכי או יחיה או ימות אצל הכא יכול להיות שלא יצא לידי הפרשה לעולם^ח או"י לא יעלה סלע מן הכיס והשתא נמי אחי שפיר דשמואל אדשמואל^ט תימה למאי דס"ד דרבי יהודה לית ליה ברירה א"כ סבר כרבי יוחנן דאמר האחין שחלקו לקוחות הן ומחזירין זה לזה ביוכל א"כ לא משכחת דמייתי ביכורים אלא חד צר חד עד יהושע בן נון דאין להן אלא קנין פירות ור' יהודה אית ליה בהחובל (ב"ק דף ג.) לאו כקנין הגוף דמי גבי דין יוס או יומים ולרבי יוסי נמי קשיא דהכא סבר דאין ברירה ובהחובל מספקא ליה אי קנין פירות כקנין הגוף דמי או לאו גבי דין יוס או יומים וכה"ג דייק הש"ס בסוף השולח (לקמן דף מח.) ותירך רבינו יתכן דמדנין יוס או יומים אין ללמוד בעלמא^י דשאני התם דכתיבי קראי כספו ותחמויו^י ולהכי לא מיייתי לה בהשולח כי מייתי ההיא דשדה אחוה ועוד אומר רבינו יתכן דדוקא ר' יוחנן אית ליה דמחזירין זה לזה ביוכל אצל שאר אמוראי סברי אע"ג דלקוחות הן אין מחזירין דגזירת הכתוב היא דאין מחזירין^{יא} דלענין זה אינם לקוחות ור' יוחנן דסבר מחזירין יפרש טעמו [דרבי יהודה] משום בקיעת הנוד דממסיק במרוצה (ב"ק דף סט.) דלר' יוחנן אית ליה לרבי יהודה ברירה ומתוך ההיא גופא דלחין שחלקו לקוחות הן ומחזירין זה לזה ביוכל חוזר בו מסבבא ראשונה: **מִהָּ הִיא באותן הימים**. פי' בקונטרס דקאי ארישא דתנן צמי שאחזו (לקמן דף עג.) הרי זה גיטך מהיום זה הרי זה גט אס ומתאמר מה היא כל ימי החולי דהתם (דף עג:) פריך עלה בגמ' ולכי מיית הוי גיטא והא אין גט לאחר מיתה ומאי קושיא אי קאי אמהיום א"כ חל גט מחיים ושם פי' בקונטרס^{יב} דלא קאי אמהיום אלא מילתא צאפיה נפשה היא וי"ל דלעולם קאי אמהיום והכי פריך כיון דאמר שהיא כאשת איש אס כן לא חל הגט מחיים אלא לאחר מיתה אס כן לכי מיית היכי הוי גט הא אין גט לאחר מיתה ומשני באומר מעת שאני בעולם פי' מה שאמר מהיום * היינו שיחול הגט שעה אחת קודם מיתתו ולאו דוקא מהיום ממא אלא כלומר מהיום שאני בעולם דכיון שהולה הדבר בנתימתו אינו חושש רק שיחול הגט מחיים וכן משמע בתוספתא דקמני זה גיטך מהיום הימים שצינתיים וזאי צמניאאתה ובמעשה ידיה כו' משמע אע"ג דאמר מהיום לא מהיום ממא קאמר: **וְרַבִּי מִיִּית הוּי גִּיטָא אֶלְמָא יש ברירה**. פי' בקונטרס אע"ג דתנאי הוא לריך ברירה כיון דאין צידו ובשעת התנאי ספק הוא והתנאי מתקיים מאליו ואי לאו משום ברירה לא הוי גט ולא דמי לשאר תנאים שצידו לקיימם ודעמו^{יג} לקיימם ומיהו הכא על כרחך אי אפשר אלא מטעם ברירה כיון דמוקי לה צמי שאחזו (לקמן דף עג:) באומר מעת שאני בעולם פי' שעה אחת קודם מיתתו ואותה שעה שהגט חל אינה מבזררת וידוע ולריך ברירה ומ"מ כדברי רש"י כן הוא אפי' בתנאי לריך ברירה דהריני בועליך על מנת שירצה אצל חשיב לקמן ברירה והא דאמר בפרק בכל מערבין (שחיזין דף לו:) הרי זו תרומה על זו אם ירדו גשמים היום כו' הכי נמי דלא הוי תרומה היינו למאן דאית ליה ברירה קאמר תימה דבפרק בכל מערבין (שם דף לו:) אמר רב ליתא למתני' מקמי אזי ופריך אדרבה ליתא לאיו מקמי מתני' ומשני לא סלקא דעתך דשמעינן ליה לר' יהודה דלית ליה ברירה דתנן הלוקח כו' והשתא אכתי ליתא לדאיו ולהדיא דהלוקח מקמי מתני' דעירובין ומתני' דמי שאחזו דמייתי הכא ומקמי ברייתא דמרוצה (ב"ק דף סט.) דקאמר ר' יהודה שחרית אומר בעל הבית כל מה שילקטו כו' דבכל הני אית ליה לר' יהודה ברירה וי"ל דרב מחלק בין תולה בדעתו ובין תולה בדעת אחרים וההיא דהכא דמרוצה הוי תולה בדעת אחרים והתם אית ליה ברירה אצל תולה בדעת עצמו לית ליה ברירה והכי פירושא התם ליתא למתני' דקמני דאית ליה לרבי יהודה ברירה אפי' תולה בדעת עצמו מקמי אזי וההיא דהלוקח והא דפריך אהדיא דאיו מ"ש לכאן ולכאן דאין ברירה כו' לא לרב פריך^{יד} דלדידיה דמחלק בין תולה בדעת עצמו לתולה בדעת אחרים אחי שפיר אלא למי שאינו מחלק פריך ורבי יוחנן נמי דמשני וכבר בא חכם אינו מחלק דלדידיה ודאי ליתא לדאיו מקמי כל הנהו ומיהו קשה דבסוף ביצה (דף לו:) גבי שנים שלקחו חבית ובהמה בשותפות מדקדק דרבי יוחנן לית ליה ברירה מדמפרש מילתא דאיו והא על כרחך ליתא לדאיו כדפירשנו וי"ל דהוה מצי לשנוי הכי אלא דניחא ליה למימר לעולם לא תיפוך אי נמי נהי דלרבי יוחנן ליתא לדאיו דאמר לר' יהודה אין ברירה מ"מ מוכח שפיר דר' יוחנן לית ליה ברירה מדמשני לה אצל קשה דאפילו בתולה בדעת אחרים שמעי' לר' יהודה דלית ליה ברירה דתנן בשקלים (דף טו:) ומיייתי לה בפרק הוילאו לו (יומא דף נה.) דקאמר רבי יהודה לא הוי אספיות לקיני חובה מפני התערובות ומפרש התם טעמא משום חטאת שמתו צעלים ומשום דלית ליה ברירה דלמוכח ההיא דאיו והשתא הא לרב בתולה בדעת אחרים אית ליה ברירה לרבי יהודה ולר' יוחנן ליתא לדאיו ואפי' בתולה בדעת עצמו יש לו ברירה:

כל הגט פרק שלישי גיטין

ומיחל מעשר שני מחלל דביצורא בעלמא על מעות שיש לו בצית דמה שאפשר לו לתקן לגמרי יתקן: **ושופס מיד**. דמאמר שקרא שם יצא לו מידי טבל וכשהוא מוציא יין לשתייתו הוא הנזכר לחולין ולכשיהיו לו כלים ויוציא מן הנוד לתרומה הוא הנזכר לתרומה ויש ברירה: **ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין**. דלית להו ברירה בתולה בדעת עצמו שהוא עצמו מוציא את היין: **מה היא צאופן הימים**. לקמן צמי שאחזו (עג.) זה גיטך מעכשיו אס ממי מחולי זה הרי זה גט אס מת מאותו חולי מה היא כל ימי החולי: **כאשם איש**. אס כהן הוא אוכלת בתרומה ואס זינתה בחנק: **ולכי מיים הוי גיטא**. דקמני רישא הרי זה גט ואיירי ר' יהודה צמה היא צאופן הימים אלמא לא פליג ברישא ולא אמרינן גט לאחר מיתה הוא כיון דאמר מעכשיו. ואע"ג דכשנתן הגט הוה מספקא ליה אס יחיה אס ימות ותלה התנאי בדעת מי שמתו וחיוו תלוים צידו וכשמת אמרינן

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה אציו:

לא

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה אציו:

לא

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה אציו:

לא

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה אציו:

לא

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה אציו:

לא

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה אציו:

לא

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה אציו:

לא

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה אציו:

לא

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה אציו:

לא

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה אציו:

לא

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה אציו:

לא

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה אציו:

לא

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה אציו:

לא

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה אציו:

לא

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה אציו:

לא

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה אציו:

לא

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה אציו:

לא

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה אציו:

לא

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה אציו:

לא

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה אציו:

לא

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה אציו:

לא

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה אציו:

לא

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה אציו:

לא

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה אציו:

לא

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה אציו:

לא

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה אציו:

לא

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת זנות וגמר בלבו לקידושין גמורים ואפי' לא ירצה אציו:

לא

הוצר הדבר דמשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה וה"ל גט מהדיא שעמא שע"מ כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצידו לקיימם ודעמו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא משום ברירה הוא אצל הכא דאין צידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: **הא דאמרן**. דהלוקח יין: **הריני בועליך**. לשם קידושין דאשה נקנית בציאה: **אף על פי שלא רצה האב מקודשם**. דאין אדם עושה בעצלתו בעצלת ז